



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 23. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 28. Januar 2026, 09:04 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung **Seite 10**

Tagesordnungspunkt 1 **Seite 10**

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Eurojust-Gesetzes**

BT-Drucksache 21/3483

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Knuth Meyer-Soltau [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 2

Seite 10

**Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht -
Übersicht 2**

Ausschussdrucksache 21(6)53

Berichterstatter/in:

Abg. Ansgar Heveling [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Bodo Ramelow [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 3

Seite 10

Beschlussfassung über die Durchführung und
Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu
folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung des
Vollzugs von Immobilienverträgen, der
gerichtlichen Genehmigungen von notariellen
Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen
der Notare**

BT-Drucksache 21/3735

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Finanzausschuss

Haushaltsausschuss (§ 96 GO)

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Johannes Wiegmann [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Mahmut Özdemir [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 4

Seite 11

Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage mit hilfsweise abschließender Beratung bei Ablehnung des beantragten Anhörungsbeschlusses:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Stephan Brandner, Thomas Fetsch, Rainer Galla, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des § 188 des Strafgesetzbuchs – Stärkung der Meinungsfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz

BT-Drucksache 21/652

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Kultur und Medien

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]

Abg. Stephan Brandner [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 5

Seite 11

Kenntnisnahme nach Beratung durch das Gremium gem. Art. 13 Abs. 6 GG:

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung gemäß Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 des Grundgesetzes für das Jahr 2024

BT-Drucksache 21/2676

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Innenausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Mahmut Özdemir [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 6

Seite 12

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie (Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz – BRUBEG)

BT-Drucksache 21/3058

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Ulrich von Zons [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Lukas Benner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 7

Seite 12

Antrag der Abgeordneten Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, Dr. Christian Wirth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Effektive Grenzkontrollen und Zurückweisung aller asylsuchenden Personen an den deutschen Grenzen

BT-Drucksache 21/1550

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Stephan Brandner [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 8

Seite 12

Antrag der Abgeordneten Matthias Helferich, Ronald Gläser, Dr. Götz Frömming, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Den Deutschen Verlagspreis grundlegend reformieren – Keine Steuergelder für Verlage, deren Programme auch linksextreme Inhalte umfassen

BT-Drucksache 21/2539

Federführend:

Ausschuss für Kultur und Medien

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Michael Frieser [CDU/CSU]
Abg. Martina Kempf [AfD]
Abg. Helge Lindh [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 9

Seite 12

- a) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Jahresbericht 2023

BT-Drucksache 20/12395

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

- b) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

**Bericht über die Entwicklung der
Menschenrechtssituation in Deutschland
(Berichtszeitraum Juli 2023 bis Juni 2024)**

BT-Drucksache 20/14185

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

- c) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Jahresbericht 2024

BT-Drucksache 21/2400

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



- d) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland (Berichtszeitraum Juli 2024 bis Juni 2025)

BT-Drucksache 21/3240

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Berichterstatter/in:

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 10

Seite 15

Unterrichtung durch die Deutsche Welle

Evaluationsbericht 2025

BT-Drucksache 21/2900

Federführend:

Ausschuss für Kultur und Medien

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Michael Frieser [CDU/CSU]

Abg. Thomas Fetsch [AfD]

Abg. Helge Lindh [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 11

Seite 15

Sammelliste (ohne Aussprache)

- a) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine mit dem Binnenmarktinformationssystem verbundene öffentliche Schnittstelle für die Erklärung über die Entsendung von Arbeitnehmern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012**

KOM(2024)531 endg.; Ratsdok.-Nr. 15620/24

Federführend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union



b) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004**

KOM(2016)815 endg.; Ratsdok.-Nr. 15642/16

Federführend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Tagesordnungspunkt 12

Seite 15

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1544 und zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1543 über die grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union

BT-Drucksache 21/3192

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Knuth Meyer-Soltau [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 13

Seite 16

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz

BT-Drucksache 21/4082

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 14 **Seite 17**

Bericht der Bundesregierung

**Bericht des Generalbundesanwalts zur Festnahme
von Ilona W. in Berlin wegen mutmaßlicher
Spionage für Russland**

Selbstbefassung 21(6)SB-22

Tagesordnungspunkt 15 **Seite 19**

Bericht der Bundesregierung

**Nachbericht zum informellen Ministertreffen
"Justiz und Inneres" vom 21. bis 23. Januar 2026**

Selbstbefassung 21(6)SB-23

Tagesordnungspunkt 16 **Seite 19**

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2017/541 zur
Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung
des Strafrahmens bei geheimdienstlicher
Agententätigkeit**

BT-Drucksache 21/3191

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mithberatend:

Innenausschuss

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]

Abg. Knuth Meyer-Soltau [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 17 **Seite 20**

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☒ ☒ ☒ ☐	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☒ ☐ ☒	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **amtierende Vorsitzende** begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 23. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (AfRechtVer) im Saal und in der Videokonferenz, insbesondere Staatssekretärin (StSn) im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), Eva Schmierer. Er stellt die Ergebnisse der vorherigen Obleuterunde zum Ablauf der Sitzung auf Basis der verteilten Tagesordnung sowie der Ergänzungs- und Änderungsmitteilungen dar. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. Der amtierende Vorsitzende weist auf die Nichtöffentlichkeit der Sitzung und darauf hin, dass das zugehörige Protokoll spätestens ein Jahr nach der Sitzung veröffentlicht werde.

Tagesordnungspunkt 1

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Eurojust-Gesetzes

BT-Drucksache 21/3483

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Beschlussempfehlung und Bericht auf BT-Drs. 21/3899

Tagesordnungspunkt 2

Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht - Übersicht 2

Ausschussdrucksache 21(6)53 (Anlage)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, von einer Äußerung und/oder einem Verfahrensbeitritt zu den in der Übersicht 2 aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Beschlussempfehlung und Bericht auf BT-Drs. 21/3856

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare

BT-Drucksache 21/3735

Der **amtierende Vorsitzende** weist auf die grundsätzlichen Bedenken der Fraktion der AfD hin, wenn Zeiten für die Durchführung öffentlicher Anhörungen mit den Tagungszeiten des Plenums kollidieren.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD einstimmig, zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 3 – vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung – eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke, die öffentliche Anhörung am 25. Februar 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr, durchzuführen.¹

¹Im Beschlussprotokoll ist vermerkt, dass die Terminierung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen

der Fraktion der AfD beschlossen wurde. Korrekterweise wurde die Terminierung, wie hier im Kurzprotokoll angegeben, bei Gegenstimmen der Fraktionen AfD und Die Linke beschlossen.



Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage mit hilfsweise abschließender Beratung bei Ablehnung des beantragten Anhörungsbeschlusses:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Stephan Brandner, Thomas Fetsch, Rainer Galla, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des § 188 des Strafgesetzbuchs – Stärkung der Meinungsfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz

BT-Drucksache 21/652

Abg. **Stephan Brandner** (AfD) erläutert, dass die Diskussion über § 188 Strafgesetzbuch (StGB) so alt wie die jetzt geltende Fassung sei. Das Ergebnis – § 188 StGB mit der Begründung auszudehnen, dass Kommunalpolitiker geschützt werden müssten – sei auch nicht von einer breiten Mehrheit im Deutschen Bundestag getragen worden. Erinnere er sich korrekt, hätten neben der Fraktion der AfD auch die Fraktionen Die Linke und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhebliche Bedenken gehabt und am Ende nicht zugestimmt.

Weil sie die Vorschrift zum einen von Anfang an nicht gut gefunden und zum anderen die Entwicklung gezeigt habe, dass nicht die ‚kleinen Kommunalpolitiker‘ geschützt würden, sondern die ‚Großkopferten‘ exzessiv von der Regelung Gebrauch machten, wolle die AfD-Fraktion § 188 wieder aus dem StGB entfernen. Man sehe explodierende Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik. Die ausufernden Fälle seien bekannt – er wolle nur die Bezeichnung des früheren Bundesministers Habeck als ‚Schwachkopf‘ erwähnen –, in denen ganz normale Menschen unter Druck gesetzt würden, so dass sie – im besten Falle – nichts Falsches mehr dächten und schon gar nicht veröffentlichten.

Die erste Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Abschaffung von § 188 StGB im vergangenen Jahr im Deutschen Bundestag sei auf breite Ablehnung gestoßen. Dies erschließe sich vor dem Hintergrund, dass schon ein Großteil ursprünglich gegen die Einführung des § 188 StGB gewesen sei, nicht. Mittlerweile unterstütze auch der

Vorsitzende der Unionsfraktion, Spahn, die Abschaffung der Vorschrift. Deshalb dürfe es eigentlich kein Problem sein, an dieser Stelle eine Übereinkunft zu finden.

Vorschalten wolle man eine Anhörung, so dass das Thema – insbesondere für Abgeordnete, die noch Zweifel hätten – wissenschaftlich aufbereitet werden könne. Hilfsweise – für den Fall, dass die Durchführung einer Anhörung abgelehnt werde – wäre der Abschluss im Plenum am morgigen Tag vorgesehen. Das sei aber nur die zweitbeste Lösung.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 4 keine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 21/3901*

Tagesordnungspunkt 5

Kenntnisnahme nach Beratung durch das Gremium gem. Art. 13 Abs. 6 GG:

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Bericht der Bundesregierung gemäß Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 des Grundgesetzes für das Jahr 2024

BT-Drucksache 21/2676

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.



Tagesordnungspunkt 6

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf Aufsichtsbefugnisse, Sanktionen, Zweigstellen aus Drittländern sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken und zur Entlastung der Kreditinstitute von Bürokratie (Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratienteilungsgesetz – BRUBEG)

BT-Drucksache 21/3058

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit dem in der Anlage 1 (Seite 10) aufgeführten Stimmenverhältnis, zu empfehlen, die 18 Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksachen 21(7)105 und 21(7)106) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksachen 21(7)105 und 21(7)106) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 7

Antrag der Abgeordneten Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, Dr. Christian Wirth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Effektive Grenzkontrollen und Zurückweisung aller asylsuchenden Personen an den deutschen Grenzen

BT-Drucksache 21/1550

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 8

Antrag der Abgeordneten Matthias Helferich, Ronald Gläser, Dr. Götz Frömming, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Den Deutschen Verlagspreis grundlegend reformieren – Keine Steuergelder für Verlage, deren Programme auch linksextreme Inhalte umfassen

BT-Drucksache 21/2539

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 9

a) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Jahresbericht 2023

BT-Drucksache 20/12395

b) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland (Berichtszeitraum Juli 2023 bis Juni 2024)

BT-Drucksache 20/14185

c) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Jahresbericht 2024

BT-Drucksache 21/2400

d) Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte

Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland (Berichtszeitraum Juli 2024 bis Juni 2025)

BT-Drucksache 21/3240

Abg. **Stephan Brandner** (AfD) erläutert, dass seine Fraktion die Berichte zwar zur Kenntnis nehme, sie aber inhaltlich ablehne. Die vom Deutschen Institut für Menschenrechte vorgelegten Berichte konzentrierten sich darauf, die AfD zu



diskreditieren. Das Institut fühle sich dazu berufen, für ein AfD-Verbot zu arbeiten. Das sei das Gegenteil von dem, was der Name hergebe: ein Institut für Menschenrechte sollte pluralistisch und meinungsoffen aufgestellt sein. Zwar sei das Parteienrecht kein klassisches Menschenrecht. Es stehe aber außer Frage, dass den Parteien nach dem Grundgesetz ein besonderer Schutz zukomme.

Er bedauert, dass kein Vertreter des Instituts anwesend sei und regt an, einen Vertreter einzuladen, wenn ein solcher Bericht das nächste Mal auf der Tagesordnung stehe, so dass auch Fragen gestellt werden könnten. Wenn das Institut zu dem Ergebnis komme, dass die Voraussetzungen für ein AfD-Verbot erfüllt seien, würde ihn etwa interessieren, was die Rechtsgrundlage für diese mutmaßliche Erkenntnis sei und wie oft sich das Institut in der Vergangenheit schon zu Verbotsvoraussetzungen anderer Parteien oder Gliederungen – Stichwort kommunistische Plattformen – geäußert habe.

Ferner finde sich im Jahresbericht 2024 auf Seite 31 beispielsweise die Überschrift ‚Schulen müssen über verfassungsfeindliche Parteien aufklären‘. Inhaltlich folge dann aber lediglich eine Beschäftigung mit der AfD. Wenn etwa die Beobachtung durch den Verfassungsschutz als Anhaltspunkt gelten solle, dass Verfassungsfeindlichkeit vorliege, verweise er auf den Abg. Ramelow, der auch jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet worden sei. Auch die Abgrenzung zwischen Verfassungsfeindlichkeit und -widrigkeit ergebe sich nicht ansatzweise. Es sei allseits bekannt, dass die Verfassungswidrigkeit einer Partei nur durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt werden könne und nicht durch Institute, die vom Deutschen Bundestag finanziert würden.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stellt klar, dass an der Verfassungstreue des Vizepräsidenten Ramelow keinerlei Zweifel bestünden; ihn auch nur ansatzweise mit dem Agieren des Vorredners oder seiner Fraktion zu vergleichen, sei unwürdig.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte überschreite seine Kompetenzen nicht, sondern erfülle sie. Seine Aufgabe sei es, auf die Lage der und die Bedrohungen für die Menschenrechte in

Deutschland hinzuweisen. Solche Bedrohungen könnten leider auch von politischen Parteien ausgehen. Mit Blick auf die AfD sei dies auch der Fall. Dies sagten nicht nur das Deutsche Institut für Menschenrechte oder der Verfassungsschutz. Es ergebe sich auch aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen, Reden und Beschlüssen der AfD. Darum sei es richtig, dass das Institut darauf eingehe.

Es dürfe ferner auch die Frage analysieren, ob ein Parteiverbotsverfahren vor dem höchsten deutschen Gericht Aussicht auf Erfolg hätte. Das Institut komme in diesen Berichten – auch nicht zum ersten Mal – zu dem Schluss, dass das bei der AfD der Fall wäre. In der Tat wäre es dann an den Institutionen, Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat, ein solches Verfahren einzuleiten. Die große Aufregung bei der Fraktion der AfD scheine zu indizieren, dass sie die Einschätzung teile, dass ein solches Verfahren aussichtsreich wäre.

Vor allem aber weise der Bericht auf eine bedenkliche Entwicklung – insbesondere im Bereich der Versammlungsfreiheit – hin und kritisiere überhartes Vorgehen gegen friedliche Proteste, etwa bei den Themen Klima oder Nahost. Er erinnere daran, dass die CDU/CSU in der vergangenen Wahlperiode friedlichen Klimaprotest in die Nähe von Terrorismus gerückt und teilweise sogar unterstellt habe, dass in einem Fall friedlicher Klimaprotest für den Tod eines Menschen verantwortlich gewesen sei – was mittlerweile widerlegt sei. Es sei wichtig anzuerkennen, dass Protest, solange er friedlich sei, auch wenn er einem nicht gefalle, erst einmal von der Versammlungsfreiheit geschützt sei.

Abg. **Knuth Meyer-Soltau** (AfD) erwidert, dass der Abg. Brandner über die ‚großartige‘ Arbeit des Verfassungsschutzes gesprochen und keineswegs den Abg. Ramelow mit der AfD verglichen habe. Allein der Versuch, permanent, wortreich die stärkste Partei in Deutschland zu verbieten, sei lächerlich.

Abg. **Stefan Möller** (AfD) sieht in den vorgelegten Unterlagen ein Musterbeispiel eines politischen Tendenzbetriebs. Er zeigt sich verwundert, dass die Präsidentin oder andere Stellen im Haus keine Überarbeitung angeregt hätten.



Das Deutsche Institut für Menschenrechte beschäftige sich etwa mit der Akzeptanz des Rechtsstaats. Dort kritisiere das Institut Portale wie NiUS oder Cicero und argumentiere, dass Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz stattfänden, wenn Richtern eine politische Motivation unterstellt werde. Auf derselben Seite würden aber Strafverfahren gegen Klimaaktivisten als Problem beschrieben. Das Ganze kulminierte dann in dem Satz: „Auch wenn die strafrechtliche Verfolgung rechtswidriger Handlungen legitim ist, können sie eine abschreckende Wirkung auf die öffentliche Beteiligung entfalten.“² Es handele sich um ein Musterbeispiel politisch-kognitiver Dissonanz.

Im Bereich der Meinungsfreiheit störe sich das Institut³ an einer Abschiebung oder an einer Ausweisung eines Antisemiten, der an Pro-Palästina-Protesten teilgenommen habe. Es finde sich jedoch kein Wort zu Anschlägen auf Synagogen oder auf jüdische Restaurants und andere antisemitische Vorfälle, von denen 2.500 verzeichnet worden seien.

Ferner werde der Polizei eine rassistische Attitüde bei der Datenverarbeitung unterstellt⁴, indem die Verwendung von Fahndungskriterien – wie beispielsweise dem Phänotyp – kritisiert und mit der Staatsbürgerschaft verwechselt werde. Auf die Frage, wie häufig in der polizeilichen Datenverarbeitung rassistische Diskriminierung stattfinde, kommt die klare Antwort: „Das lässt sich nicht beantworten. ...“.

Bei der Thematik Gewalt von Männern gegen Frauen sei zunächst zu beachten, dass – eine menschliche Konstante durch alle Zeiten hinweg – die Gewalt von Männern gegenüber Frauen natürlich größer sei als von Frauen gegenüber Männern. Hier wünsche sich das Deutsche Institut für Menschenrechte neue Begrifflichkeiten⁵, aber an den eigentlichen Fakten ändere man nichts. Zum Teil würden in den Berichten sogar Fragen gestellt, die in die richtige Richtung gingen. Die Gründe, warum es die Gewaltexplosion gegen Frauen gebe, schienen aber nicht in die politischen Narrative des Instituts zu passen.

Beispielhaft für die Realitätsferne, mit der das Institut argumentiere, sei die Kritik an einem Antrag der Union, die körperliche Überlegenheit als zusätzliches Mordmerkmal in § 211 Absatz 2 StGB einzufügen. Dies berge nach dem Institut die Gefahr, dass Stereotype vom ‚starken Mann‘ und der ‚schwachen Frau‘ verfestigt würden⁶. Störe man sich aber schon an der Realität, finde man natürlich keine Lösung.

Obwohl die Berichtszeiträume die Vorfälle umfassten, finde sich in den Berichten kein Wort zu den Corona-Maßnahmen, zum Impfzwang oder zum Druck auf die Meinungsfreiheit durch Gerichtsverfahren. Es handele sich um ein Musterbeispiel für politische Tendenz. Er sei fast dankbar, dass die Berichte trotzdem veröffentlicht worden seien, weil sich damit gut arbeiten lasse.

Abg. **Stephan Brandner** (AfD) weist darauf hin, dass der Abg. Meyer-Soltau einen Punkt bereits zurechtgerückt habe: es sei kein ‚AfD-Verfassungsschutz‘ gewesen, der den Abg. Ramelow jahrelang beobachtet habe, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz habe offenbar erhebliche Zweifel an der Verfassungstreue des Abg. Ramelow gehabt. Folglich könne selbst aus Sicht des Abg. Limburg das Agieren des Verfassungsschutzes nicht als Indiz in die eine oder andere Richtung dienen.

Darüber hinaus fordert er den Abg. Limburg auf, ein AfD-Verbotsverfahren zu betreiben, wenn er dies wolle. Seit Jahren werde darüber geredet. Am besten sollten Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag ein entsprechendes Verfahren einleiten, dann werde man dies vor dem Bundesverfassungsgericht ausfechten.

Schließlich möchte er vom Abg. Limburg wissen, welche Beschlüsse die AfD gefasst habe, die Menschenrechte tangierten oder gegen die Menschlichkeit gerichtet seien.

Abg. **Bodo Ramelow** (Die Linke) stimmt dem Wunsch des Abg. Brandner ausdrücklich zu, dass alle drei Verfassungsorgane einen Antrag auf ein Verbotsverfahren stellen sollten.

²Vgl. insgesamt Bundestagsdrucksache 21/3240, S. 68 f.

³Gemeint ist vermutlich die Textstelle auf S. 70 in Bundestagsdrucksache 21/3240.

⁴Gemeint ist vermutlich die Textstelle auf S. 16 f. in Bundestagsdrucksache 20/12395.

⁵Gemeint ist vermutlich die Textstelle auf S. 95 f. in Bundestagsdrucksache 20/3240.

⁶Gemeint ist vermutlich die Textstelle auf S. 105 f. in Bundestagsdrucksache 20/3240.



zu a) bis d):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtungen unter Tagesordnungspunkt 9 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 10

Unterrichtung durch die Deutsche Welle

Evaluationsbericht 2025

BT-Drucksache 21/2900

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 11

Sammelliste (ohne Aussprache)

a) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine mit dem Binnenmarktinformationssystem verbundene öffentliche Schnittstelle für die Erklärung über die Entsendung von Arbeitnehmern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012

KOM(2024)531 endg.; Ratsdok.-Nr. 15620/24

b) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

KOM(2016)815 endg.; Ratsdok.-Nr. 15642/16

zu a) und b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Vorlagen unter Tagesordnungspunkt 11 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 12

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1544 und zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1543 über die grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union

BT-Drucksache 21/3192

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der **amtierende Vorsitzende** erläutert einleitend, dass neben dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auch ein Änderungs- sowie ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen vorlägen.

Abg. **Carmen Wegge** (SPD) weist darauf hin, dass der AfRechtVer in seiner 20. Sitzung eine Anhörung durchgeführt habe, auf deren Basis einige Anregungen übernommen worden seien. Insbesondere der Entschließungsantrag komme der Rechtsanwaltschaft entgegen, die zurecht angemerkt habe, dass man Berufsgeheimnisträger besser schützen müsse und es im Zweifel auch einen direkten Kommunikationskanal zwischen Vollstreckungsbehörde und dem Adressaten geben solle. Sie weist aber darauf hin, dass vorliegend eine Verordnung umgesetzt werde, weshalb eine überschießende Regelung im nationalen Durchführungsgesetz schwierig sei. Weil ein direkter Kommunikationskanal zwischen Vollstreckungsbehörde und dem Adressaten in der Verordnung nicht vorgesehen sei, sei er folglich auch nicht ins Gesetz aufgenommen worden. Allerdings werde durch den Entschließungsantrag das BMJV um Prüfung gebeten, ob ein solcher Kanal in die zu erlassende Durchführungsrichtlinie aufgenommen werden könne.

Ferner sei der Anschein erweckt worden, dass es an Rechtsbehelfen mangle. Diese Thematik habe man sich sehr genau angeschaut. Frage eine ausländische Strafverfolgungsbehörde in Deutschland Daten an, gebe es dagegen zwar in Deutschland erst einmal keinen Rechtsbehelf. Solche gebe es aber im anfragenden Staat. Die Einführung eines inländischen Rechtsbehelfs sei – nach den Forderungen einiger Sachverständiger in



der Anhörung – lange diskutiert, aber letztlich verneint worden. Zum einen sei ein solcher inländischer Rechtsbehelf in der Verordnung nicht vorgesehen. Zum anderen liefe er im Zweifel ins Leere, etwa wenn die Entscheidung im Rahmen eines inländischen Rechtsbehelfsverfahrens vom ausländischen Gericht nicht anerkannt würde. Ein solcher, gegebenenfalls fruchtloser inländischer Rechtsbehelf sei demokratiegefährdender beziehungsweise frustrierender.

Abg. **Dr. Lena Gumnior** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) hebt den eingeschränkten Spielraum des nationalen Gesetzgebers im vorliegenden Fall hervor. Allerdings sei das Fehlen einer nachgelagerten Rechtsschutzmöglichkeit ein großes Manko des Gesetzesentwurfs, das weder durch den Änderungs- noch durch den Entschließungsantrag behoben worden sei. Dem vorgelegten Gesetzesentwurf gelinge es nicht, die nationalen Ermittlungsbefugnisse an die internationalen Standards anzupassen. Insbesondere hätte der Schutz von Berufsgeheimnisträgern durch einen nachgelagerten Rechtsschutz verbessert werden können.

Abg. **Christian Moser** (CDU/CSU) knüpft an die Ausführungen der Abg. Carmen Wegge an. Es handele sich um eine komplexe Regelungsmaterie, weshalb auch der sehr gute Gesetzesentwurf des BJMV hervorzuheben sei. Die Anhörung sei zwar sehr erhellend gewesen. Einige Aussagen der Sachverständigen hätten sich allerdings auf Aspekte bezogen, die der deutsche Gesetzgeber wegen der europarechtlichen Vorgaben gar nicht habe ändern können. Allerdings sei den Bedenken der Rechtsanwaltschaft durch den Änderungsantrag Rechnung getragen worden. Außerdem sei in der Begründung zum Änderungsantrag nunmehr klargestellt, dass sich der Geltungsbereich der neuen Regelungen nicht nur auf die Strafverfolgung, sondern auch auf die -vollstreckung beziehe. Insgesamt habe man nun ein gutes Paket, das Deutschland in die Lage versetze, internationale Kriminalität besser zu verfolgen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)54) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Gesetzesentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)54) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)55) anzunehmen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 21/3904*

Tagesordnungspunkt 13

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzesentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz

BT-Drucksache 21/4082

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erkundigt sich bei der Bundesregierung, wann mit dem Gesetzesentwurf zu rechnen sei.

Der **amtierende Vorsitzende** weist darauf hin, dass die Terminierung der Anhörung auch Gegenstand der Beratungen in der vorherigen Obleuterunde gewesen sei und jetzt erfolge, weil ansonsten aufgrund des Sitzungsplans des Deutschen Bundestages ein erheblicher Zeitverzug



einträte. Zwischen dem angedachten Termin und einer anders erforderlichen Beschlussfassung in der nächsten Sitzungswoche Ende Februar lägen nur wenige Tage, was gegebenenfalls Schwierigkeiten bei der Einladung von Sachverständigen zur Folge gehabt hätte.

StSn **Eva Schmierer** (BMJV) weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf beim Bundesrat zur Stellungnahme liege.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet die StSn, etwas konkreter zu werden. Ihm sei bekannt, dass der Gesetzentwurf beim Bundesrat zur Stellungnahme liege. Innerhalb der Bundesregierung werde es trotzdem einen Zeitplan geben, wann er weiter ins Verfahren gebracht werde. Wenn sich die Abgeordneten und auch die Sachverständigen auf die Anhörung vorbereiten wollten, mache es schon einen Unterschied, ob der Gesetzentwurf ein paar Tage oder eine Woche beziehungsweise zwei Wochen vorher vorliege. Auch wenn das BMJV kein definitives Datum nennen könne, werde es doch zumindest eine Planung geben, wann der Gesetzentwurf – nach Stellungnahme des Bundesrates – dem Deutschen Bundestag überwiesen werde.

Abg. **Carmen Wegge** (SPD) weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf im Kabinett gewesen sei. Er liege nun zur Stellungnahme beim Bundesrat. Dafür gelte eine Frist von sechs Wochen. Dann beginne das parlamentarische Verfahren im Deutschen Bundestag. Die erste Lesung solle in der nächsten Sitzungswoche stattfinden.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, dass ihm das Prozedere durchaus bekannt sei und erkundigt sich, ob er der Wortmeldung der Abg. Wegge entnehmen könne, dass – unabhängig davon, wie die Stellungnahme des Bundesrates ausfalle – der Gesetzentwurf dem Deutschen Bundestag in der bisherigen Fassung, unverändert übermittelt werde.

StSn **Eva Schmierer** (BMJV) erwidert, dass die Bundesregierung die Ausschussberatungen im Bundesrat aktiv begleite und schon vor Abgabe der Stellungnahme des Bundesrates Prüfungsanstrengungen unternehme. Sie könne heute noch nicht abschließend sagen, wie sich die Bundesregierung zu möglichen Äußerungen des Bundesrates verhalten werde. Allerdings wolle

die Bundesregierung keine Zeit verlieren, weil ihr das Vorhaben sehr wichtig sei. Die Äußerungen des Bundesrates sollten in einer Gegenäußerung so zügig wie möglich bewertet werden. Anschließend werde das Konvolut dem Deutschen Bundestag zur Beratung überwiesen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD einstimmig, zu der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 13 – vorbehaltlich ihrer Überweisung zur federführenden Beratung – am 4. März 2026, 11.00 bis 13.00 Uhr, eine öffentliche Anhörung durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 14

Bericht der Bundesregierung

Bericht des Generalbundesanwalts zur Festnahme von Ilona W. in Berlin wegen mutmaßlicher Spionage für Russland

Selbstbefassung 21(6)SB-22

Es berichtet Dr. Lars Otte (Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof als der ständige Vertreter des Generalbundesanwalts).

Der **amtierende Vorsitzende** begrüßt den Vertreter des Generalbundesanwalts, Herrn Dr. Lars Otte.

Dr. Lars Otte (GBA) gibt zunächst einen kurzen Sachstand zum Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen Ilona W. und andere:

Ilona W., eine deutsch-ukrainische Staatsangehörige, sei am 21. Januar 2026 in Berlin aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs durch Beamte des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Dieser Haftbefehl sei am nächsten Tag von der Ermittlungsrichterin in Vollzug gesetzt worden. Frau W. befinde sich in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf laute: geheimdienstliche Agententätigkeit.

In der Sache sei Ilona W. dringend verdächtig – spätestens seit November 2023 – nachrichtendienstliche Kontakte zur russischen Botschaft in Berlin aufgenommen zu haben – konkret zu einem Kontaktmann in der russischen Botschaft, der aufgrund der Ermittlungsergebnisse



einem russischen Nachrichtendienst zuzurechnen sei. Diese Person sei – wie der Presse zu entnehmen sei⁷ – durch das Auswärtige Amt ausgewiesen worden.

Der dringende Tatverdacht beziehe sich darauf, dass Ilona W. Informationen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gewonnen und an die russische Botschaft weitergegeben, politische Veranstaltungen aufgesucht und Informationen über Teilnehmer weitergeleitet habe. Sie habe auch versucht, Informationen im Bereich der Rüstungsindustrie – insbesondere zu Drohnen – zu erlangen und habe auch diese Informationen weitergegeben. Die Details würden jetzt insbesondere durch die Auswertung der Asservate, die bei der Durchsuchung gefunden worden seien, geklärt.

Das Ermittlungsverfahren richte sich weiter – allerdings nur im Sinne eines Anfangsverdachts, also des geringsten Verdachtsgrades, den es im Strafprozess gebe – gegen zwei ehemalige Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, die seit Mai 2024 Informationen an Ilona W. weitergegeben und dabei zumindest billigend in Kauf genommen haben sollen, dass die Informationen an einen russischen Nachrichtendienst weitergeleitet würden. Es gebe tatsächliche Anhaltspunkte für die Möglichkeit solcher Straftaten. Ob sich dieser Verdacht weiter konkretisiere, müssten die Ermittlungen zeigen. Rechtlich sei dies als besonders schwerer Fall der geheimdienstlichen Agententätigkeit nach § 99 StGB zu würdigen.

Die Einleitung des Verfahrens beruhe auf Mitteilungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst, die vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts selbst operativ tätig geworden seien und dem Generalbundesanwalt die Erkenntnisse aus ihren Maßnahmen mitgeteilt hätten. Dies habe den Generalbundesanwalt in die Lage versetzt, Ermittlungen einzuleiten und dann – nach eigenen weiteren Ermittlungen – einen Haftbefehl zu erwirken.

Mit Blick auf den weiteren Verfahrensgang weist er darauf hin, dass umfangreiche, insbesondere elektronische Asservate sichergestellt worden seien, die ausgewertet werden müssten. Ferner würden jetzt auch Maßnahmen im offenen Bereich durchgeführt. Viele Maßnahmen – etwa Zeugenbefragungen im Umfeld oder Abklärungen in anderen Behörden oder bei sonstigen Institutionen – gefährdeten während der verdeckten Phase die Ermittlungen. Dies finde jetzt statt. Insofern gebe es aber noch keine belastbaren Erkenntnisse, weil man sich erst seit einer Woche in der offenen Phase befinde.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bedankt sich für den Bericht. Er weist darauf hin, dass die Verdächtige nach Presseberichten bereits seit 2006 auch einen russischen Reisepass besessen habe. Gleichzeitig habe es verschiedene Informationen darüber gegeben, seit wann sie sich in Deutschland befinde beziehungsweise die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Mit Blick auf den früheren Mitarbeiter im Bundesministerium der Verteidigung sei ihm nicht klar, ob er dort aufgrund einer Pensionierung oder auf andere Weise ausgeschieden sei.

Abg. **Dr. Lena Gumnior** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) möchte wissen, ob Ilona W. auch schon vor dem November 2023 in irgendeiner Art in Erscheinung getreten oder ob dies der erste Kontaktpunkt gewesen sei.

Abg. **Johannes Wiegmann** (CDU/CSU) führt aus, dass man den Medien habe entnehmen können, dass die weiteren beschuldigten Personen, bei denen ein Anfangsverdacht bestehe, mit Personen verheiratet seien, die ebenfalls im Bundesministerium der Verteidigung arbeiteten. Er erkundigt sich, ob Vorsichtsmaßnahmen gegen etwaige Informationsabflüsse getroffen worden seien und ob sich der Kreis der Tatverdächtigen noch ausweiten könne.

Dr. Lars Otte (GBA) erläutert mit Blick auf die Frage des Abg. Limburg zu einem möglichen russischen Pass und der Frage nach der Staatsangehörigkeit von Ilona W., dass es sich hierbei um Aspekte handele, die jetzt abgeklärt würden. Dies sei zuvor nicht aktiv untersucht

⁷Vgl. etwa hier:
<https://www.welt.de/politik/deutschland/article69722512568b91954b0eb64b/spionage-fuer-moskau-zur-persona-non-grata->

[erklaert-bundesregierung-weist-getarnten-russland-diplomaten-aus.html](https://www.bundesregierung.de/breg-de/justiz/erklaert-bundesregierung-weist-getarnten-russland-diplomaten-aus.html)



worden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Insofern stünden ihm aktuell keine belastbaren Erkenntnisse zur Verfügung. Die beiden Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung seien in den Altersruhestand gegangen.

Hinsichtlich der Frage der Abg. Dr. Gumnior erklärt er, dass die bisherigen Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht ab November 2023 ergeben hätten. Die Zeit davor sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auf die Frage nach Vorsichtsmaßnahmen im Bundesministerium der Verteidigung weist er darauf hin, dass Sicherheitsmaßnahmen im Ministerium getroffen würden. Er sei zwar relativ sicher, dass dies der Fall sei. Welche Maßnahmen dies im Detail seien, könne er jedoch nicht sagen. Ob es – und gegebenenfalls wie viele – weitere Tatverdächtige und Beschuldigte geben werde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Abg. **Stephan Brandner** (AfD) erkundigt sich, ob es Hinweise darauf gebe, dass die Beschuldigten Mitglieder politischer Parteien seien.

Dr. Lars Otte (GBA) erklärt, dass ihm aktuell nicht bekannt sei, dass Parteimitgliedschaften eine Rolle spielen.

Tagesordnungspunkt 15

Bericht der Bundesregierung

**Nachbericht zum informellen Ministertreffen
"Justiz und Inneres" vom 21. bis 23. Januar 2026⁸**

Selbstbefassung 21(6)SB-23

Tagesordnungspunkt 16

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2017/541 zur
Terrorismusbekämpfung und zur Anpassung des
Strafrahmens bei geheimdienstlicher
Agententätigkeit**

BT-Drucksache 21/3191

***Hierzu:** (siehe Anlagenkonvolut)*

Abg. **Dr. Johannes Fechner** (SPD) hebt hervor, dass der ursprüngliche Entwurf bereits intensiv beraten worden sei, weshalb er sich auf den Änderungsantrag beschränken wolle. Neben einigen wenigen Präzisierungen bestehe die große Ergänzung in der Einführung eines neuen Straftatbestandes in § 87a StGB. Auch wenn die Begehung einer Straftat in Deutschland im Auftrag eines anderen Staates heute schon – etwa als Bedrohung oder Nötigung – strafbar sein könne, müsse wegen des höheren strafrechtlichen Unwertes ein eigener Straftatbestand mit höherer Strafandrohung als bisher geschaffen werden.

Abg. **Dr. Lena Gumnior** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sieht Schwierigkeiten insbesondere da, wo der Gesetzentwurf über europarechtliche Erfordernisse hinausgehe und sich neu geschaffene Strafbarkeiten so weit ins Vorfeld verlagerten, dass eigentlich nicht mehr das Straf-, sondern das Gefahrenabwehrrecht betroffen sei. Es komme zu einer Strafbarkeit, die vor allem an die innere Einstellung der Täterinnen oder Täter anknüpfe.

Abg. **Axel Müller** (CDU/CSU) betont mit Blick auf den Beitrag der Abg. Dr. Gumnior, dass sich die Frage, wie weit die Strafbarkeit ins Vorfeld verlagert und damit Vorbereitungshandlungen unter Strafe gestellt würden, immer an der Gefährlichkeit der Taten orientiere. Das gelte unter anderem im Betäubungsmittelrecht; das gelte auch vorliegend im Bereich des Terrorismus. Je gefährlicher die Tat sei und je schädlicher sie für das Gemeinwesen sein könne, desto mehr sei der Gesetzgeber – unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – berechtigt, die Strafbarkeit in den Bereich der Vorbereitungshandlungen zu verlagern. Auch ihm habe der Tatbestand anfangs Sorge bereitet, weil es um die Beschaffung von Alltagsgegenständen gehe, mit denen dann ein Terroranschlag begangen werde. Man habe sich vorliegend aber an der eingangs geschilderten Abwägung orientiert. Deshalb sei das Ergebnis an dem einen oder anderen Punkt etwas präziser, als es die Richtlinie gewesen sei, aber nicht darüber hinausgeschossen.

⁸Die Unterlage ist in EuDoX, Dokumentennummer BReg-Dok 18/2026 verfügbar.



Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Abg. Dr. Fechner und begrüßt, dass im Bereich der ausländischen Einflussnahme nachgeschärft werde. Es bleibe aber festzuhalten, dass nach dieser Konstruktion trotzdem nur bereits durch andere Vorschriften erfasste Tätigkeiten strafbar seien. Der auch in der Anhörung angesprochene Komplex von Desinformation und Verbreitung von Falschinformationen bleibe dort, wo er knapp am Bereich der Meinungs- und Volksverhetzungsdelikte vorbeigehe, aber trotzdem geeignet sei, die öffentliche Meinung und mithin die Demokratie in Deutschland zu manipulieren, weiterhin straffrei. Diesen Zustand werde man sich nicht mehr lange leisten können. Betrachte man etwa Berichte des Bundesnachrichtendienstes zur ausländischen Einflussnahme auf die vergangene Bundestagswahl, zeigten sich erheblich Lücken. Diese schließe die Einfügung von § 87a StGB nicht.

Weiterhin bleibe offen, warum die zu begrüßende Strafschärfung im Bereich der Einflussnahme auf internationale Organisationen nicht auch im Bereich des Spionagerechts vollzogen werde. Dort verlasse man sich auf die Rechtsprechung, die bei Spionage zulasten der Europäischen Union und der NATO zwar mittlerweile relativ valide sei. Dies sei aber im Strafrecht ein unsicheres Terrain. Der Aspekt gewinne zunehmend an Bedeutung – etwa mit Blick auf Spionage zulasten in Deutschland stationierter ukrainischer Soldatinnen und Soldaten oder auf das Ausspionieren, Bedrohen und Einschüchtern von Exil-Oppositionellen, beispielsweise aus China oder dem Iran. Strafrechtlich verwende man hier häufig Hilfskonstruktionen, weshalb es gut wäre, wenn die Koalition die Kraft für einen umfassenden Wurf fände, um das Strafrecht in den Bereichen Terrorismus, aber auch Spionage und Sabotage an aktuelle Bedrohungen anzupassen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)57) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)57) anzunehmen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 21/3898*

Tagesordnungspunkt 17

Verschiedenes

Abg. **Knuth Meyer-Soltau** (AfD) regt an, den Bericht des Vertreters des Generalbundesanwalts in zukünftigen Sitzungen in der Tagungsreihenfolge vorzuziehen, damit dieser nicht so lange warten müsse.

Der **amtierende Vorsitzende** erwidert, dass die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnungspunkte in der Obbleuterunde besprochen und einstimmig so vereinbart worden sei. Diese Frage werde für jede Sitzung neu bewertet.

Schluss der Sitzung: 10:17 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender